

第6節 業務に対する罪

刑法
No250

H19-11

(配点：2)

月	日
月	日

〔業務妨害罪〕に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 業務妨害罪における業務は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業であり、経済的に収入を得る目的のものであることを要しないから、運転免許を取得した者が娯楽のために行う自動車の運転も本罪の業務に含まれる。
2. 威力業務妨害罪が成立するには、現実には執行中の業務の執行を妨害した結果が発生したことを要し、被害者に業務を中止させあるいは不能にさせたことが必要である。
3. 弁当屋に電話をかけ、弁当を受け取る意思もなく、代金を支払う意思もないのに、偽名を名のって弁当100個を注文し、これを架空の住所まで配達することを依頼して、同弁当屋の店員に弁当100個を作らせ、配達に赴かせた場合、偽計業務妨害罪が成立する。
4. 県議会の審議中、傍聴席において、大声を上げながら椅子を叩くなどして審議を中断させた場合、妨害の対象となったのは公務であるから、威力業務妨害罪ではなく公務執行妨害罪が成立する。
5. 自己の勤務する会社の上司に恨みを持ち、同人の事務機の引き出し内に犬の死がいを入れておいて同人にこれを発見させ、畏怖させた行為は、これにより同人の当日の各種決裁事務等の執行が不可能になったとしても、「威力を用いた」とはいえないから、威力業務妨害罪には当たらない。

No250	業務妨害罪		正答率
H19-11	正解	3	89%

1 誤っている

業務妨害罪にいう「業務」とは、自然人、法人その他の団体が職業その他の社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務をいい、経済的に収入を得る目的のものでなくてもよい。ただ、本罪は人の社会的活動の自由を保護法益とするものであるから、娯楽として行う行為や日常の家庭生活は除外される。よって、本記述のように、運転免許を取得した者が娯楽のために行う自動車の運転は本罪の業務に含まれない。

2 誤っている

本記述は、威力業務妨害罪の成立には、被害者に業務を中止させあるいは不能にさせたことが必要であるとするが、最判昭 28.1.30 は、「業務の『妨害』とは、現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為をもって足る」としている。

3 正しい

裁判例（大阪高判昭 39.10.5）は、他人名義を使って商店に対して商品の配達を依頼する旨の虚偽の電話をかけ、店員に配達させた行為につき、偽計業務妨害罪の成立を認めている。この立場に従うと、偽計業務妨害罪が成立する。

4 誤っている

判例（最決昭 62.3.12）は、「本件において妨害の対象となった職務は、新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務であり、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右職務が威力業務妨害罪の『業務』に当たる」と判示して、県議会委員会の審議は業務妨害罪の対象になるとする。よって、本記述では、威力業務妨害罪が成立する。

5 誤っている

本記述と類似の事案である最決平 4.11.27 では、「ひそかに、消防本部消防長室にある同人のロッカー内の作業服ポケットに犬のふんを、事務机中央引き出し内にマーキュロクロム液で赤く染めた猫の死がいそれぞれ入れておき、翌朝執務のため消防長室に入った消防長をして、右犬のふん及び猫の死がいを順次発見させ、よって恐怖感や嫌悪感を抱かせて同人を畏怖させ、当日の朝行われる予定であった部下職員からの報告の受理、各種決済事務の執務を不可能にさせたというのである。右のように、被害者が執務に際して目にすることが予想される場所に猫の死がいなどを入れておき、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態においた一連の行為は、被害者の行為を利用する形態でその意思を制圧するような勢力を用いたものといえるから、刑法 234 条にいう『威力ヲ用ヒ』た場合に当たると解するのが相当であり、被告人の本件行為につき威力業務妨害罪が成立する」と判示した。